

준 비 서 면

사 건 ○○지방법원 2026구합10234 징계처분취소

원 고 홍○○

피 고 제△△보병사단장

위 사건에 관하여 원고 소송대리인은 피고의 2026. 10. 8.자 답변서에 대하여 다음과 같이 변론을 준비합니다.

1. 본안 전 쟁점: 제소기간

피고는 제소기간 도과를 주장하지 않았으나, 원고는 확인적으로 밝혀 둡니다. 행정소송법 제20조 제1항에 따르면 취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 60일 이내에 제기하여야 하고, 전심절차를 거친 경우에는 그 결정서 정본을 송달받은 날부터 기산합니다. 원고는 항고결정서를 2026. 7. 8. 송달받고 2026. 9. 24. 소를 제기하였으므로 적법합니다.

또한 원고는 군인사법 제60조가 정한 항고기간인 징계처분 통지일부터 15일 이내에 항고를 제기하였습니다.

2. 재량권 일탈·남용

가. 대법원은 "공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로, 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다."라고 판시하였습니다(대법원 2007. 12. 21. 선고 2006두16274 판결).

나. 정직은 군인사법 제57조 제1항에 따른 중징계로서 그 기간 중 보수의 3분의 1을 감액하는 무거운 처분이므로, 그 양정은 더욱 신중하여야 합니다.

다. 행정소송법 제27조는 재량처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 남용이 있는 때에는 법원이 이를 취소할 수 있다고 규정합니다.

3. 절차상 하자

가. 대법원은 공무원 인사관계 법령에 의한 처분에 관한 사항이라 하더라도 그 전부에 대하여 행정절차법의 적용이 배제되는 것이 아니라고 보았습니다(대법원 2007. 9. 21. 선고 2006두20631 징계처분취소 판결).

나. 한편 헌법재판소는 2018. 3. 22. 2012두26401 결정에서 군인이 상관의 지시를 따르면서도 그 위헌성을 다투기 위하여 재판청구권을 행사하는 것은 그 자체로 복종의무 위반이 아니라고 보았는바, 이는 군인의 절차적 권리 보장의 중요성을 보여 줍니다.

4. 하자의 정도

원고는 이 사건 처분의 하자가 중대·명백하여 당연무효라고 주장하는 것이 아니라, 취소사유에 해당하는 위법이 있다고 주장하는 것입니다. 하자가 중대하고 명백한지 여부의 판단 기준에 관하여는 대법원 1995. 7. 11. 선고 94누4615 전원합의체 판결이 있습니다.

5. 결론

이 사건 처분은 재량권을 일탈·남용한 위법이 있으므로 취소되어야 합니다.

2026. 10. 20.

원고 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ (인)

○○지방법원 제○행정부 귀중